

1500462-42.2020.8.26.0660

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Comarca: Viradouro

Foro: Foro de Viradouro

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas. Encerrada a advertência, declararam os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Viradouro

Foro de Viradouro

Vara Única

Rua José Borelli, 10, Centro, Viradouro - 14740-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:

1500462-42.2020.8.26.0660

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3083461/2020 - DEL.POL.TERRA ROXA, 14110094 - DEL.POL.TERRA ROXA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CLEOMAR SANTOS LEMOS e outro

Aos 08 de julho de 2022, às 15:50h, sob a organização do(a) Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES, MM. Juiz de Direito da comarca de Viradouro, comigo, escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência preliminar, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, por meio de videoconferência, com a utilização da ferramenta Microsoft Teams, em consonância com o Comunicado CG nº 284/2020. Referida audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual em razão da situação de pandemia da COVID-19 (conforme declaração da Organização Mundial de Saúde e declaração de estado de calamidade pública, em âmbito nacional, pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, do Congresso Nacional, e em âmbito estadual, pelo Decreto n. 64.879/2020, do Governo do Estado), do Sistema Remoto de Trabalho (estabelecido pelo Provimento CSM n. 2549/2020 e Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça) e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum de Justiça. Participaram do ato, por videoconferência, o autor do fato EMERSON ÍTALO SILVA DA COSTA, acompanhado de seu Advogado, Dr. David de Castro, OAB/SP 360.170. Presentes no fórum desta comarca o Dr. CARLOS LEONARDO MARTINS DA SILVA, DD. Promotor de Justiça substituto atuando nesta comarca, e o autor do fato CLEOMAR SANTOS LEMOS, acompanhado do Advogado plantonista, Dr. Flávio Daneluci de Oliveira, OAB/SP 218.258. Aberta a audiência, pelo(a) representante do Ministério Público foi apresentada a proposta de transação penal constante da folha 37. Tanto pelo(a) autor(a) do fato como pelos Defensores foi dito que concordam com a proposta. A

seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Consta do presente termo circunstanciado que EMERSON ÍTALO SILVA DA COSTA e CLEOMAR SANTOS LEMOS teriam praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06. Nesta audiência, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95, foi consignada pelo(a) representante do Ministério Público a proposta de transação penal, aceita tanto pelo(a) autor(a) do fato como por seu(sua) Defensor(a). Ante o exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e APLICO aos autores do fato pena de advertência sobre os efeitos da droga". Na sequência, os autores foram ADVERTIDOS pelo MM. Juiz dos malefícios que a droga causa ao seu organismo, nos termos do artigo 28, I da Lei nº 11.343/06, tomando expressa e efetiva ciência de que: a) o uso de drogas é infração legalmente tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, implicando ao usuário sanções de ordem penal, aplicadas isolada ou cumulativamente, a saber, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, vedada a aplicação de pena privativa de liberdade; b) a duração das penas de prestação de serviços à comunidade (a serem cumpridas em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuário e dependentes de drogas) e de comparecimento a programa ou curso educativo será de, no máximo, 5 meses e, de 10 meses, no caso de reincidência; c) o não cumprimento das penas dispostas nos incisos I, II, e III do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 importará na submissão do condenado a, sucessivamente, admoestação verbal e, sendo infrutífera, multa, sendo fixado o número de dias-multa atendendo à reprovabilidade da conduta, em quantidade nunca inferior a 40 dias-multa nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 1/30 até 3 vezes o valor do maior salário mínimo; d) o uso de drogas traz inequívocas consequências físicas, psicológicas, sociais e familiares, sendo conhecida causa de desenvolvimento de doenças e diminuição da capacidade intelectual e sensorial, de destruição do convívio social e familiar e de envolvimento do usuário ou do dependente com a criminalidade; e) o uso de drogas, o vício e a dependência estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas. Encerrada a advertência, declararam os autores que nada tinham a opor a respeito do quanto admoestado, estando conscientes de todas as consequências do uso de drogas que lhe foram expostas. Após, pelo MM. Juiz foi dito: "Arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe. Publicado em audiência, saem os presentes intimados". Nada mais. Eu, Lileni M. Drugovich Bassi, escrevente técn. judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI N. 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA